

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1208/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางชลอ จิวสาคร	จำเลย
	นางชลอ จิวสาคร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,335,336 ทวิ,357 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
จำคุก 2 ปี คำให้การชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยมีประโยชน์ต่อการพิจารณา ลด
โทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
25 แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาค่าประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นยังมิได้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นยังมิได้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>